

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5529/2533

นาย สา ตึง ทอง
นาย สมบูรณ์ ตึง ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183, มาตรา 249

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9923 เป็นของโจทก์ แต่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 9927 ศาลจะบังคับคดีได้หรือไม่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาก่อนศาลฎีกาเห็นควรยกขึ้นวินิจฉัยให้ โจทก์บรรยายฟ้องด้วยว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่ดินตามส.ค.1 เลขที่ 273 จำเลยก็ให้การยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้โจทก์อ้างเลขที่ของโฉนดที่ดินพิพาทผิดไป แต่การบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทก็แน่นอนว่าเป็นที่ดินแปลงใด การบังคับคดีจึงย่อมกระทำได้ ไม่ถือว่าเป็นการเกินคำขอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับนายน้อย ตึงทองและนายบุญ ตึงทอง จำเลยทั้งห้าเป็นบุตรของนายน้อยซึ่งตายเมื่อประมาณปี 2509 ก่อนตาย นายน้อย โจทก์ และนายบุญ มีสิทธิครอบครองที่ดินร่วมกัน 1 แปลง ตาม ส.ค.1 เลขที่ 273 ซึ่งปัจจุบันคือที่ดินโฉนดเลขที่ 9923 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรเนื้อที่ 24 ไร่เศษ มีชื่อนายน้อยเป็นเจ้าของ เมื่อปี 2502 นายน้อย

โจทก์ และนายบุญได้แบ่งที่ดินดังกล่าวออกเป็น 3 ส่วน ให้นายน้อยได้ทางด้านทิศเหนือ เนื้อที่ 12 ไร่เศษ ให้โจทก์และนายบุญได้ทางด้านทิศใต้คนละ 6 ไร่เศษ ในวันแบ่งที่ดินกันนั้นนายบุญได้ขายส่วนของนายบุญให้แก่โจทก์ หลังจากนั้นโจทก์ได้ครอบครองทำกินในส่วนของโจทก์ดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จำเลยทั้งห้าไม่เคยเกี่ยวข้อง ต่อมาปี 2508 โจทก์ให้นายน้อยไปขออนุญาตที่ดินดังกล่าวทั้งแปลง เนื่องจากชื่อในส.ค.1 เป็นชื่อของนายน้อย ตกลงกันว่านายน้อยจะจดทะเบียนโอนโฉนดแบ่งแยกให้โจทก์ในภายหลัง แต่นายน้อยตายเสียก่อน ปี 2518 จำเลยที่ 1 ไปขอรับโฉนดที่ดินเลขที่ 9923 และโอนเป็นของจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ โจทก์ทราบเมื่อปี 2523 โจทก์ขอให้จำเลยทั้งห้าจดทะเบียนโอนแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์แต่จำเลยทั้งห้าปฏิเสธ ขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9923 ตามฟ้องด้านทิศใต้จำนวน 12 ไร่เศษเป็นของโจทก์ ให้จำเลยร่วมกันไปจดทะเบียนโอนแบ่งแยกให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ที่ดินพิพาทตาม ส.ค.1 เลขที่ 273 หรือโฉนดที่ดินเลขที่ 9923 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรเป็นของนายน้อยบิดาจำเลยทั้งห้าแต่เพียงผู้เดียว นายน้อยไม่เคยแบ่งให้โจทก์และนายบุญ นายน้อยและจำเลยทั้งห้าครอบครองทำกินตลอดมา เมื่อนายน้อยตาย จำเลยทั้งห้าก็ครอบครองร่วมกันตลอดมาโจทก์ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 12 ไร่ อันเป็นที่ดินส่วนทางทิศใต้ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 9923 (ความจริงคือโฉนดเลขที่ 9927) ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี(ปัจจุบันจังหวัดยโสธร) เป็นของโจทก์กับให้จำเลย

ทั้งห้าร่วมกันไปจดทะเบียนโอนแบ่งให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้า

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ใน
เบื้องต้นว่า ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่
9927 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร มีชื่อนายน้อยเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ โดยที่ดินพิพาทอยู่ทางทิศใต้ของที่ดินโฉนดดังกล่าว เมื่อนายน้อยตาย
จำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นบุตรนายน้อยได้จดทะเบียนรับมรดกที่ดินโฉนดดังกล่าวเป็นของ
ตน ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งห้ามีว่าโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษา
ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9923 เป็นของโจทก์เนื้อที่ 12 ไร่ แต่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินโฉนด
เลขที่ 9927 ศาลจะบังคับคดีได้หรือไม่ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งห้าจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาก่อน ศาลฎีกาก็
เห็นควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้

โจทก์บรรยายฟ้องด้วยว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 273
จำเลยทั้งห้าก็ให้การยอมรับข้อเท็จจริงนี้ แม้โจทก์จะอ้างเลขที่ของโฉนดที่ดินพิพาท
ผิดไป แต่การบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทก็แน่นอนว่าเป็นที่ดินแปลงใด การบังคับ
คดีจึงย่อมกระทำได้ ไม่ถือว่าเป็นการเกินคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 142

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ